

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1529/2532

นางจาด งามรูป กับพวก

โจทก์

นายบุญทศ กรองทอง

จำเลย

นายบุญทศ กรองทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้แต่งตั้งให้นายทรงเกียรติ โรจนวรเกียรติและนายสุรกิจ โรจนวรเกียรติ เป็นทนายความของจำเลย บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีด้วยตนเอง จึงขอถอนถอนการแต่งตั้งทนายดังกล่าวนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องนี้เป็นต้นไป และพร้อมนี้จำเลยได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความโดยแต่งตั้งตัวจำเลยเองแนบมาด้วยแล้ว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ นายทรงเกียรติโรจนวรเกียรติและนายสุรกิจ โรจนวรเกียรติดังกล่าว ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.ล.1, จ.ล.2 ซึ่งมีชื่อของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ปราบกฏอยู่ภายในเส้นสีแดงแต่ละแปลง โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามลำดับให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเลขที่ 121 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านที่โจทก์ทั้งสามขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นให้ยก

จำเลยฎีกา (อันดับ 82)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90)

จำเลยได้แต่งตั้งให้นายทรงเกียรติโรจนวรเกียรติ และนายสุรกิจโรจนวรเกียรติ เป็นทนายความมาตั้งแต่การพิจารณาของศาลชั้นต้นและในชั้นฎีกา ตามลำดับ (อันดับ 7,80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตทั้งสองกรณี ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งถอนทนายให้ทนายที่ถูกถอนทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตทั้งสองกรณี ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งถอนทนายให้ทนายที่ถูกถอนทราบ

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ